



HIMPUNAN FATWA SYAIKH BIN BAZ

DALAM PERMASALAHAN UDZUR KEJAHILAN

Disusun oleh :

Syaikh Ali bin Saud Al-Arjani Al-Ajami
Qadhi Pengadilan Umum Khorj

Kata Pengantar :

Syaikh Shalih Al Fauzan
Anggota Haiah Kibaril Ulama

Diterjemahkan oleh :

Jabir Abu Unaisah
(Pembina Yayasan Sahabat Iman)



ويليه مقال في العذر بالجهل
الشيخ | صالح بن فوزان الفوزان

جميع وترتيب
علي بن سعود بن علي العبداني الحبيبي
المفتي، هو المحكمة العامة بالخرج
تقديم معالي الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان
مدير إدارة دار وفتوى القضاة ١٤٣٥ هـ



Yayasan Sahabat Iman

Jl Banjarsari Selatan No 13. Pedalangan, Banyumanik , Kota Semarang



Halaman Pengantar Buku

Judul :

Kumpulan Fatwa Sayikh Bin Baz Dalam Permasalahan Udzur Kejahilan

Penulis :

Ali bin Saud Al Arjani Al Ajami

Penerjemah :

Jabir Abu Unaisah

Penyunting dan Tata Letak :

Hari

Disebarluaskan Oleh :

Yayasan Sahabat Iman

Jl Banjarsari Selatan No 13, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang

DAFTAR ISI

Halaman Pengantar Buku	iv
DAFTAR ISI.....	v
PENGANTAR PENULIS.....	vii
PENGANTAR ASY SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN AL FAUZAN	ix
BAB I	1
PETUAH PETUAH ASY SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ.....	1
PENJELASAN TENTANG SIAPA <i>AHLUL FATRAH</i>	1
HUKUM UDZUR KEJAHILAN DALAM PERKARA TAUHID.....	2
PERINCIAN DALAM PERSOALAN UDZUR KEJAHILAN	8
HUKUM UDZUR KEJAHILAN BAGI ORANG YANG BERISTIGHOTSAH KEPADA ORANG ORANG YANG TELAH MATI	10
HUKUM UDZUR KEJAHILAN BAGI ORANG YANG BERIBADAH KEPADA KUBURAN	13
PENJELASAN BAHWA TIDAK ADA UDZUR KEJAHILAN DALAM AZAS AZAS ISLAM.....	19
HUKUM UDZUR KEJAHILAN DALAM PERBUATAN KEMAKSIATAN.....	25
HUKUM UDZUR KEJAHILAN BAGI ORANG YANG MENISTA ISLAM	28
BAB II.....	31
MASAIL SYARH SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ ATAS KITAB KASYFU SYUBUHAT	31
MEMUAT PENGKOMPROMIAN DALIL-DALIL SERTA BANTAHAN TERHADAP KERANCUAN-KERANCUAN PIHAK YANG KELIRU DALAM PERSOALAN UDZUR KEJAHILAN DILENGKAPI SEJUMLAH FATWA PENTING LAIN	31
BAB III	39
ARTIKEL SYAIKH SHALIH AL FAWZAN TENTANG PERMASALAHAN UDZUR KEJAHILAN	39

PENGANTAR PENULIS

Segala puji hanyalah milik Allah, Pencipta, Penatur dan Penguasa seluruh makhluk. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW SAW berikut pengikut dan seluruh sahabat beliau.

Ini adalah himpunan dari petuah petuah Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz seputar persoalan udzur kejahilan. Disusul sebuah artikel guru kami Asy Syaikh Shalih Al Fauzan yang beliau publikasikan melalui web resmi beliau. Aku menghimpunnya dalam buku ini karena para penuntut ilmu membutuhkannya. Kemudian, guru kami Asy Syaikh Shalih Al Fauzan juga berkenan untuk membubuhkan pengantar yang sangat bermanfaat atas buku ini.

Hanya kepada Allah aku memohon taufik-Nya bagi semuanya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad SAW berikut pengikut dan seluruh sahabat beliau.

Ali bin Saud Al Arjani Al Ajami

Qadhi Pengadilan Umum Khorj

07 Dzulqi'dah 1437

PENGANTAR ASY SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN AL FAUZAN

Segala puji hanyalah milik Allah. Sesungguhnya persoalan udzur kejahilan adalah persoalan yang di dalamnya ada perincian, berbeda dengan pendapat murji'ah yang berpegangan kepada udzur kejahilan ini tanpa mereka rincinya. Hal itu karena orang yang jahil ada dua keadaan :

Keadaan pertama, ia berada dilokasi yang jauh dan terisolir, dakwah Islam belum sampai kepadanya. Maka ia diberi udzur kejahilan hingga dakwah Islam sampai kepadanya jika memang ia menginginkan untuk memahaminya.

Keadaan kedua, dakwah Islam telah sampai kepadanya. Maka ia tidak diberi udzur kejahilan karena ia sendiri yang malas untuk mencari pengetahuan dan malas untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya.

Dua keadaan itu dalam persoalan persoalan keyakinan yang jelas.

Adapun dalam persoalan persoalan cabang yang samar, terbuka ruang ijtihad didalamnya, maka diberikan udzur kejahilan hingga dijelaskan kepadanya.

Adapun dimasa ini, walhamdulillah, didapati berbagai peralatan komunikasi dan peralatan informasi sehingga tidak lagi ada udzur bagi seorangpun untuk bertahan dalam kejahilannya. Allah berfirman :

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

{ maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui } [An Nahl: 43]

Tidak lagi tersisa udzur bagi seorangpun untuk bertahan dalam kejahilannya karena dia sendirilah yang malas.

Kutipan kutipan yang dibawakan oleh saudara kami Asy Syaikh Ali bin Saud Al Ajami didalamnya termuat penjelasan yang gamblang akan hal

tersebut, semoga Allah membalas beliau dengan limpahan kebaikan serta semoga apa yang beliau tulis ini bermanfaat.

Ditulis oleh Shalih bin Fauzan Al Fauzan

Anggota Kibar Ulama pada 29 Dzulhijjah 1437 H

HIMPUNAN FATWA SYAIKH BIN BAZ

DALAM PERMASALAHAN

UDZUR KEJAHILAN

Disusun oleh :

Syaikh Ali bin Saud Al-Arjani Al-Ajami
Qadhi Pengadilan Umum Khorj

Kata Pengantar :

Syaikh Shalih Al-Fauzan
Anggota Majelis Kibaril Ulama

Diterjemahkan oleh :

Jabir Abu Unaisah
(Pembina Yayasan Sahabat Iman)



Yayasan Sahabat Iman

Jl Banjarsari Selatan No 13, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang

BAB I

PETUAH PETUAH ASY SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ

PENJELASAN TENTANG SIAPA *AHLUL FATRAH*

Pertanyaan : Siapakah mereka *ahlul fatrah* ? Dan benarkah di masa sekarang ini masih ditemukan seorang dari mereka ?¹

Jawab : *Ahlul fatrah* adalah orang-orang yang risalah Nabi Muhammad SAW belum sampai kepada mereka, merekalah yang disebut *ahlul fatrah*. Mereka tidak mendengar Al-Qur'an, tidak pula mendengar Rasulullah SAW, mereka ini disebut *ahlul fatrah*. Adapun orang yang Al-Qur'an telah sampai kepada mereka atau berita kerasulan Muhammad SAW telah sampai kepada mereka, bahwa Allah telah mengutus beliau kepada seluruh manusia, mendakwahi mereka, namun kemudian orang tersebut tidak memperdulikannya, maka bukan *ahlul fatrah*. Orang yang hal itu (kerasulan Muhammad SAW dan Al-Qur'an -pen) belum sampai kepadanya, itulah *ahlul fatrah*. Tentang nasib mereka, pendapat yang benar bahwa di hari kiamat nanti mereka akan diuji, Allah akan menguji mereka dihari kiamat nanti, barangsiapa diantara mereka yang menyambut ujian tersebut maka akan masuk surga, dan barangsiapa yang durhaka maka akan masuk neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita.²

¹ Himpunan judul judul ini diambil dari Himpunan Fatwa Fatwa Al Allamah Abdul Aziz bin Baz dan dari Fatwa Fatwa beliau dalam Fatawa Nur Ala Darb yang dihimpun oleh DR. Muhammad SAW bin Saad Asy Syuwa'ir.

² Fatawa Nur Ala Darb (1/262).

HUKUM UDZUR KEJAHILAN DALAM PERKARA TAUHID

Pertanyaan : Apakah dalam perkara perkara tauhid ada udzur kejahilan ? dan apakah udzur kejahilan tersebut diterapkan terhadap orang-orang yang berdoa atau bernadzar untuk para wali sehingga mereka dianggap mendapat udzur kejahilan ?

Jawab : Barangsiapa yang hidup di negeri tauhid, tidak diberi udzur kejahilan atas perbuatan mereka tersebut, tidak ada udzur kejahilan bagi mereka. Selama mereka hidup di tengah umat Islam, bukan di masa fatrah, bukan pula hidup di lokasi yang jauh dari orang Islam, tetapi hidup di tengah kaum muslimin, maka tidak ada udzur kejahilan dalam perkara tauhid. Kapan ia melakukan kesyirikan maka divonis musyrik. Sebagaimana hal ini sekarang terjadi di Mesir, Syam dan selain keduanya, di beberapa negara, di kuburan Al Badawi ataupun kuburan lainnya.

Kewajiban ulama Islam adalah mengingatkan masyarakat, memperingatkan mereka dari kesyirikan ini, membimbing dan menasehati mereka di masjid-masjid ataupun di tempat lainnya. Dan setiap orang berkewajiban untuk menuntut ilmu serta bertanya, jangan rela menjadi pengekor orang lain, tetapi hendaknya ia bertanya. Allah berfirman :

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

{ maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui }. [An Nahl: 43]

Artinya, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk bertahan diatas kekafiran dan kesyirikan hanya karena ia melihat bahwa orang-orang melakukannya, tanpa ia bertanya atau menari tahu.

Telah shahih dari Nabi bahwa beliau bersabda kepada seorang yang bertanya tentang ayahnya : ((Sesungguhnya ayahmu di neraka)) ketika beliau melihat bahwa raut wajah orang yang bertanya tersebut berubah

maka beliau bersabda : ((Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka))³.

Ayah beliau wafat di era jahiliyah, ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, karena mereka kala itu statusnya berada dalam syariat yang mereka terima dari Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Sedangkan ibu beliau juga wafat dalam kejahiliyahan, beliau meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan bagi sang ibu namun Allah tidak mengizinkan. Kemudian beliau meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi makam sang ibu maka Allah mengizinkannya. Ini semua menunjukkan bahwa siapapun yang mati dalam keadaan kafir maka tidak boleh dimintakan ampunan kepada Allah atau didoakan kepada Allah, meskipun matinya di era kejahiliyahan. Maka terlebih lagi jika ia hidup di tengah kaum muslimin, di antara ahli tauhid, di antara orang-orang yang membaca Al-Qur'an serta mendengar hadits-hadits Rasulullah SAW, tentu orang ini lebih pantas untuk dinyatakan sebagai kafir serta berlaku atasnya hukum orang kafir. Realitanya, banyak dari mereka apabila mendengar orang yang mendakwahkan tauhid dan memperingatkannya dari kesyirikan maka akan menolak, sombong dan menentang atau bahkan memilih berperang demi agamanya yang batil, demi taklidnya kepada para leluhurnya. *La haula wala quwwata illa billah*.

Maka, kewajiban atas setiap orang yang sudah baligh dan berakal waras untuk bertanya serta berupaya mencocoki kebenaran, untuk mendalami agamanya. Janganlah ia rela untuk sama dengan kaum awam, mengekor kekafiran dan kesesatan serta amalan-amalan rusak mereka. akan tetapi ia wajib bertanya kepada ulama, perhatian kepada ulama, bertanya tentang ketidak tahuannya, baik perkara tauhid ataupun perkara lainnya. Allah berfirman :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

{ maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui }.

[An Nahl : 43].

³ HR. Muslim No. 203 Kitab Iman bab Penjelasan Barangsiapa Yang Mati Diatas Kekafiran.

Pertanyaan : Apa pendapat anda tentang persoalan udzur kejahilan terutama dalam persoalan akidah ?

Jawab : Akidah merupakan perkara paling penting dan kewajiban terbesar. Hakekat akidah adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk, beriman bahwa Allah adalah satu satunya yang berhak diibadahi, dan mempersaksikan akan hal tersebut, yaitu mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Seorang mukmin mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha suci dan maha tinggi. Juga mempersaksikan bahwa Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah, Allah mengutus beliau kepada seluruh jin dan manusia, beliau adalah penutup seluruh nabi. Semua ini harus dia imani, ini merupakan inti akidah, sehingganya harus dimiliki oleh setiap orang baik lelaki maupun wanita. Ini merupakan azas Islam, azas agama. Sebagaimana juga wajib beriman terhadap segala yang diberitakan oleh Allah dan rasulNya dari berita berita tentang kiamat, tentang surga dan neraka, tentang pengadilan dan pembalasan, tentang pembagian buku catatan amal, dimana ada yang menerimanya dengan tangan kanan serta ada yang menerimanya dengan tangan kiri, tentang penimbangan amal dan lain sebagainya dari berita berita yang telah dibawa oleh Al-Qur'an dan hadits hadits Nabi.

Kejahilan dalam perkara ini bukanlah udzur, setiap mukmin wajib mengetahui ini dan mencari tahu tentangnya, tidak diberi udzur baginya jika kemudian ia berkata, "diriku bodoh tentang perkara perkara ini", sementara ia hidup di tengah kaum muslimin, Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW telah sampai kepadanya, orang seperti ini disebut pembangkang, disebut juga orang tidak peduli dan acuh terhadap perkara yang penting seperti ini, ia tidak diberi udzur.

Adapun orang yang hidup di lokasi yang jauh dari umat islam, di ujung dunia yang tidak berpenghunikan orang islam sama sekali, Al-Qur'an dan sunah belum sampai kepadanya, maka orang seperti ini diberi udzur, statusnya adalah *ahlul fatrah* jika ia sampai mati dalam keadaannya tersebut. Ia berstatus sebagai ahlul fatrah yang di hari kiamat nanti ia

akan diuji, barangsiapa menyambut ujian tersebut dan mentaati perintah maka masuk surga, dan barangsiapa yang durhaka maka masuk neraka.

Adapun persoalan-persoalan yang terkadang hukumnya bersifat samar bagi sebagian orang seperti sebagian dari hukum-hukum salat atau sebagian dari hukum-hukum zakat atau sebagian dari hukum-hukum haji, persoalan-persoalan semisal ini terkadang seseorang diberi udzur kejahilan atasnya, bahkan ia tidak berdosa, karena perkara-perkara ini hukumnya samar bagi banyak orang, tidak setiap orang mampu mendalami persoalan ini, jadi, dalam persoalan semisal ini perkaranya lebih ringan. Kewajiban setiap mukmin adalah menuntut ilmu dan mendalami urusan agamanya serta bertanya kepada ulama sebagaimana Allah telah firmankan :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

{ maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui } [An Nahl 43].

Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda kepada orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu : ((Mengapakah mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui ? karena obat ketidaktahuan adalah bertanya)).⁴ Beliau juga bersabda : ((Barangsiapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan maka akan dipahamkan terhadap agamanya)).⁵

Maka, kewajiban umat islam baik lelaki maupun wanita adalah mempelajari agamanya dan mendalaminya serta bertanya akan perkara yang tidak mereka ketahui, tidak berdiam dalam kejahilan, dan tidak berpaling, tidak pula tidak peduli. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan mentaati-Nya, sementara tidak ada cara untuk beribadah dan taat kecuali dengan ilmu, tidak bisa hal itu terwujud secara spontan tanpa mencari tahu dan tanpa bertanya, akan tetapi wajib untuk mempelajari ilmu, wajib untuk bertanya kepada ulama sehingga orang yang bodoh akan mengetahui.

⁴ HR. Abu Dawud No. 336

⁵ HR. Al Bukhari No. 71

Pertanyaan : Apakah ada udzur kejahilan dalam tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ? dan apakah udzur kejahilan adalah perkara analogis yang berubah tergantung waktu dan tempat ?

Jawab : Dalam perkara akidah tidak ada udzur kejahilan, baik tauhid rububiyah atau uluhiyah atau nama dan sifat Allah tidak ada udzur kejahilan didalamnya. Setiap orang beriman wajib untuk memeluk akidah yang benar, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengimani bahwa Allah adalah *Rabbul 'alamin*, bahwa Allah adalah maha pencipta lagi maha mengetahui, dan bahwa Allah satu satuNya *Rabb*, tidak ada pencipta selain Dia, bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, selain Dia tidak berhak sedikitpun, bahwa Dia Maha Memiliki nama nama yang dipuncak keindahan serta memiliki sifat sifat yang maha luhur, bahwa tidak ada sesuatupun yang sama dengan Dia atau sepadan dengan Dia. Orang yang tidak beriman akan hal ini maka tidak ada udzur baginya, tindakan dia menyepelekan perkara ini tidak ada udzur baginya. Kecuali jika ia hidup terisolasi dari kehadiran umat Islam, di suatu dataran yang wahyu Allah belum sampai di tempat tersebut, maka dalam keadaan ini ia diberi udzur, nasibnya diserahkan kepada Allah dan statusnya seperti *ahlul fatrah*, nasibnya diserahkan kepada Allah, di hari kiamat nanti ia akan diuji, jika ia lulus ujian maka akan masuk surga, namun jika tidak lulus ujian maka akan masuk neraka. Kesimpulannya, bahwa udzur kejahilan ini berbeda-beda, dimana jika seseorang hidup terisolasi dari kehadiran umat Islam, tidak mendengar Al-Qur'an dan tidak pula sunah, maka statusnya seperti *ahlul fatrah*, nasibnya menurut ulama ia akan diuji di hari kiamat nanti, siapa yang lulus maka akan masuk surga dan barangsiapa yang durhaka maka ia masuk neraka.

Adapun seseorang hidup di tengah umat Islam, mendengar Al-Qur'an dan sunah kemudian ia bertahan diatas kesyirikan, bertahan diatas pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah maka ia tidak diberi udzur. Kita memohon keselamatan kepada Allah.

Perkara udzur kejahilan ini bukanlah perkara ijtihadiyah yang berubah ubah tergantung waktu dan tempat, karena kejahilan bukanlah udzur dalam perkara akidah. Kecuali jika ia hidup di tempat yang dakwah belum menjangkaunya, Al-Qur'an maupun sunah belum menjangkaunya.

Adapun dalam perkara perkara fikih maka kejahilan adalah udzur, maksudnya kejahilan terhadap sebagian hukum fikih yang terkadang hukumnya samar, atau demikian juga dalam cabang pembahasan sifat Allah, di sebagian sifat Allah yang terkadang tidak diketahui, maka kejahilan dalam hal ini adalah udzur.

Adapun perkara perkara yang jelas, yang masuk kategori diketahui oleh semua lapisan umat Islam seperti iman kepada ketauhidan Allah dan bahwa Dia adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui, Dia satu satunya yang berhak diibadahi, bahwa Dia adalah Maha Sempurna dalam semua nama dan sifat-sifat-Nya, demikian juga beriman terhadap semua nama dan sifat-Nya yang termuat dalam Al-Qur'an dan sunah, maka tidak ada udzur dalam hal-hal tersebut jika ia termasuk orang yang Al-Qur'an dan sunah telah menjangkaunya.⁶

Pertanyaan : Apakah hukum udzur kejahilan dalam perkara-perkara akidah dan perkara yang lain ?

Jawab : Kejahilan itu hanya dalam perkara yang berpotensi tidak diketahui, adapun dalam perkara perkara agama yang jelas, maka orang yang jahil tentangnya tidak diberi udzur. Contohnya perkara-perkara tauhid dan kewajiban salat, andaikan ia berkata aku tidak mengetahui kewajiban salat, padahal ia hidup di tengah umat islam, dia berkata aku tidak mengetahui kalau salat disyariatkan, atau berkata aku tidak mengetahui kewajiban zakat, atau tidak mengetahui kewajiban puasa, maka orang seperti ini tidak diberi udzur kejahilan. Atau misalkan ia berkata aku tidak mengetahui bahwa berzina adalah haram, atau aku tidak mengetahui bahwa homoseks adalah haram, padahal ia hidup ditengah umat Islam, maka tidak diberi udzur, atau aku tidak mengetahui bahwa meminum khamar haram, tidak diberi udzur.

Adapun yang berpotensi ada kejahilan tentangnya semisal sebagian sifat Allah, sifat-sifat Allah yang samar baginya atau ia tidak mengetahui salah satu sifat Allah kemudian mengingkarinya, diberitahukan dan dijelaskan kepadanya dan ia tidak divonis kafir sebab itu. Karena orang semisal ini terkadang tidak mengetahui sebagian sifat Allah atau sebagian hak Nabi,

⁶ Fatwa fatwa diatas silakan dilihat dalam fatawa nur ala darb (1/241 – 245).

ia tidak mengetahui sebagian hak beliau yang terkadang samar bagi orang awam atau hal semisal itu. Atau seseorang di pedalaman Amerika atau pedalaman Afrika, di lokasi yang terisolasi dari Islam, orang semisal ini maka statusnya seperti *ahlul fatrah*, dijelaskan kepadanya hal yang tidak dia ketahui dan tidak divonis kafir. Kecuali jika sudah dijelaskan dan diberitahukan kepadanya kemudian ia bertahan diatas hal tersebut dan bertahan diatas kekafirannya maka dieksekusi, dieksekusi oleh seorang muslim yang berkuasa atasnya atau oleh negara islam.

Kesimpulannya, ia diberi udzur kejahilan dalam perkara perkara yang terkadang hukumnya samar bagi orang semisal dia, dan saat berjumpa dengan Allah nanti ia berstatus seperti *ahlul fatrah*. Pendapat yang benar, sesuai dengan hadits-hadits Nabi bahwa ia akan diuji dihari kiamat, masuk dalam barisan *ahlul fatrah*, jika ia mentaati perintah dihari tersebut maka ia masuk surga, namun jika ia durhaka dihari tersebut maka ia masuk neraka. Adapun di dunia, diteliti keadaannya, jika kira kira ia jahil, maka penguasa jika hendak mengeksekusinya atau menjatuhkan hukuman kepadanya, jika orang seperti dia ini layak untuk jahil tentang hal tersebut, maka diperingatkan. Akan tetapi tidak boleh orang seperti ini dibebaskan tanpa hukuman sementara ia hidup di tengah umat islam dalam perkara yang tidak ia ketahui sebagaimana sudah disebutkan, misalnya ia mengaku, “aku tidak mengetahui bahwa orang-orang diwajibkan untuk salat”, atau mengatakan “aku tidak mengetahui salat, atau zakat atau puasa atau jihad adalah wajib”, maka tidak diberi udzur, karena perbuatannya ini tidak lain adalah mempermainkan agama.⁷

PERINCIAN DALAM PERSOALAN UDZUR KEJAHILAN

Pertanyaan : Bagaimanakah sikap para salaf semoga Allah merahmati mereka semisal Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap persoalan udzur kejahilan ? Apakah ditemukan dalam ucapan mereka ? dan apakah persoalan tersebut dibicarakan oleh para salaf ataukah hal itu kekeliruan dalam persoalan tauhid yang tidak memiliki dalil ?

⁷ Himpunan majmu fatawa Ibnu Baz (28/217)

Jawab : Secara umum kejahilan terkadang menjadi udzur dan terkadang tidak menjadi udzur. Apabila seseorang yang berusia baligh dan berakal waras namun hidup terisolasi dari orang-orang islam dan dari ulama, misalnya seperti orang yang tumbuh di negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin dan risalah islam tidak sampai kepadanya atau Al-Qur'an atau sunah tidak sampai kepadanya, maka ia diberi udzur kejahilan, statusnya sama seperti *ahlul fatrah* di hari kiamat nanti akan diuji, jika ia taat terhadap ujian maka masuk surga namun jika durhaka maka masuk neraka. Terkadang ia juga diberi udzur dalam perkara perkara cabang agama yang samar yang bagi orang semisal dia terkadang perkara tersebut tidak diketahui. Contohnya Nabi memberi udzur orang yang sudah ihram memakai gamis dan ia mengolesi badannya dengan minyak wangi, Nabi bersabda kepada orang tersebut : ((Tanggalkan gamismu, cucilah minyak wangi dibadanmu dan kerjakan dalam umrohmu amalan amalan yang kamu kerjakan dalam hajimu)).⁸ Karena orang tersebut jahil maka Nabi tidak memerintahkannya untuk membayar fidyah sebab memakai gamis, tidak pula sebab memakai minyak wangi.

Kesimpulannya, bahwa kejahilan adalah udzur dalam perkara-perkara cabang agama yang terkadang perkara semisal itu hukumnya samar, atau bagi orang yang hidup ditempat yang terisolir jauh dari kaum muslimin dan dari mendengar Al-Qur'an atau sunah, seperti penduduk negri yang diujung dunia jauh dari kaum muslimin, atau seperti *ahlul fatrah* yang risalah islam tidak menjangkau mereka, mereka mereka ini diberi udzur kejahilan, dan pendapat yang benar bahwa mereka dihati kiamat nanti akan diuji, siapa diantara mereka yang mentaati ujian maka akan masuk surga dan siapa yang durhaka maka akan masuk neraka.

Adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin, mendengar sunah, mendengar Al-Qur'an, maka ini tidak diberi udzur, baik dalam perkara akidah ataupun selainnya. Allah berfirman :

وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِۦٓ وَمَنْ بَلَغَ

⁸ HR. Bukhari no. 1789 dan Muslim no. 1180

{ Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memperingatkan kalian dengannya dan siapapun yang dijangkau olehnya }.[Al An'am 19]. Allah mejadikan Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan, Allah menjadikan Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan, Al-Qur'an adalah pemberi peringatan dan Muhammad SAW adalah pemberi peringatan. Maka barangsiapa yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah serta hidup di tengah kaum muslimin, ia tidak diberi udzur, ia wajib bertanya, wajib belajar agama dan wajib mencari tahu. *Wallahu a'lam.*⁹

HUKUM Udzur Kejahilan Bagi Orang yang Beristighotsah kepada Orang-orang yang telah Mati

Pertanyaan : Wahai syaikh anda telah menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada anda dari seorang penanya terkait udzur kejahilan, kapan diberi udzur dan kapan tidak diberi udzur. Dan anda menyebutkan bahwa dalam hal tersebut ada perincian, kemudian di antara yang anda sebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang diberi udzur kejahilan dalam persoalan akidah. Saya bertanya wahai syaikh, apabila seseorang mati, ia tidak pernah beristighotsah kepada orang-orang yang telah mati, tidak pula pernah melakukan hal-hal yang dilarang ini, kecuali sepengetahuan saya sekali saja ia pernah melakukannya, dimana ia beristighotsah kepada Rasulullah SAW saat ia menziyarahi makam beliau di masjid Rasul, saat ia melakukan hal tersebut ia tidak mengetahui bahwa hukum perbuatannya tersebut haram dan syirik, kemudian ia menunaikan haji tanpa ada seorangpun yang mengingatkannya tentang perbuatannya tersebut dan aku kira tanpa ia mengetahui hukum perbuatannya tersebut hingga kematian menjemputnya. Orang ini rajin salat serta rajin beristighfar hanya saja ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya yang satu kali ia lakukan itu adalah haram. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut walaupun hanya satu kali dalam keadaan ia tidak mengetahui hukumnya hingga ia mati, apakah orang tersebut sudah dihukumi musyrik ? Kami mengharap bimbingan dan penjelasan semoga Allah membalas anda dengan pahala kebaikan.

Jawab : Apabila orang yang anda ceritakan itu bertaubat dari perbuatan yang hanya satu kali yang kamu ceritakan itu dan ia kembali kepada Allah

⁹ Fatawa Nur ala Darb (1/246 – 248)

serta beristighfar memohon ampunan dari perbuatannya maka hilang vonis musyrik dari dirinya dan terbukti kembali keislamannya. Adapun jika ia tetap bertahan di atas keyakinannya yaitu berupa istighotsah kepada selain Allah dan tidak bertaubat darinya maka ia tetap berstatus musyrik walaupun dia mengerjakan salat dan berpuasa, hingga ia bertaubat kepada Allah dari perbuatan syirikanya. Demikian itu juga hukum seseorang jika ia menista Allah dan rasul-Nya, atau mengolok-olok dan menista islam, atau mengolok-olok surga atau neraka, maka salatnya dan puasanya tidaklah berguna baginya. Apabila didapati dalam diri seseorang salah satu pembatal keislaman maka sirnalah seluruh amalannya hingga ia bertaubat kepada Allah dari pembatal tersebut. Ini adalah kaidah.

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Allah berfirman : { dan jika mereka berbuat kesyirikan maka benar benar sirna dari mereka segala apa yang mereka amalkan } [Al An'am 88]

بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

{ Sesungguhnya benar benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi nabi sebelummu, jika kamu berbuat kesyirikan maka benar benar seluruh amalmu sirna dan kamu benar benar menjadi barisan orang yang merugi. Akan tetapi beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah golongan orang orang yang bersyukur } [Az Zumar 65 – 66].

Ibunda Nabi wafat di era jahiliyah, Nabipun meminta kepada Allah izin untuk mendoakan istighfar bagi ibundanya namun tidak diizinkan, padahal ibundanya wafat di era jahiliyah ?!.

Nabi juga bersabda tentang ayahandanya ((Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama sama dineraka)). Beliau sampaikan ini kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang nasib ayahnya. Padahal ayahanda Nabi wafat di era jahiliyah ?!.

Intinya, bahwa siapapun yang mati diatas kesyirikan maka tidak boleh didoakan istighfar, tidak boleh didoakan kebaikan, tidak pula disedekahkan atas namanya. Kecuali jika diketahui bahwa ia telah

bertaubat dari perbuatan syiriknya. Ini merupakan kaidah yang sudah dimaklumi di kalangan ulama.

Adapun perkara perkara yang terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang, contohnya orang yang berpesan kepada anak-anaknya : (Jika aku mati maka bakarlah jasadku, kemudian tebarkan abuku ditengah lautan dihari yang berangin kencang, karena jika Allah mampu membangkitkanku maka Dia pasti akan menyiksaku) atau ucapan semisal itu. Kemudian Allah bertanya kepadanya alasan ia melakukan hal tersebut ? maka ia berkata : (Karena hamba takut kepadaMu) akhirnya Allah mengampuninya.¹⁰

Ulama menjelaskan bahwa orang ini tidak mengetahui kesempurnaan kemahamampuan Allah, ia jahil akan kesempurnaan kemahamampuan Allah, ia menyangka bahwa jika ia dibakar dan dijadikan abu kemudian ditebar di lautan maka Allah tidak akan mengetahuinya dan tidak akan menemukannya. Kejahilan orang ini adalah kejahilan dalam perkara yang cabang sehingga Allah mengampuninya karena alasan ia melakukan hal tersebut adalah takut kepada Allah dan menghindari siksa Allah.

Adapun seseorang beristighotsah kepada orang-orang yang telah mati, perkara yang telah dilarang oleh seluruh rasul, bahkan Allah mengutus Nabi-Nya agar melarang manusia darinya. Allah berfirman :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

{ Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberimu kebaikan tidak pula memberimu keburukan, jika kamu melakukan hal tersebut maka sesungguhnya jika demikian kamu adalah termasuk golongan orang orang dzalim } [Yunus 106].

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

{ maka janganlah kalian berdoa kepada seorangepun disekutukan dengan Allah } [Al Jin 18].

¹⁰ HR. Bukhari no. 3294 Muslim no. 2756 Nasai no. 2079 Ibnu Majah no. 4255 Ahmad (2/269) Malik no. 568.

{ Berdoalah kepadaKu maka Aku akan mengabulkan } [Ghafir 60].

Perkara-perkara ini adalah perkara agama yang seluruh lapisan umat islam mengetahui hukumnya, perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin sehingga tidaklah diberi udzur orang yang berkata : “Aku tidak mengetahui hukumnya.”. Sementara ia hidup di tengah kaum muslimin. Andaikan saja ia hidup di negeri yang jauh dari kaum muslimin, di ujung dunia ditengah tengah kaum kafir, tidak ada yang mengajari mereka, ini statusnya seperti *ahlul fatrah*, di hari kiamat nasibnya ditangan Allah, jika Allah menghendaki maka akan menyiksanya namun jika menghendaki maka akan merahmatinya. Allah akan menguji mereka di hari kiamat, siapa yang mentaati ujian maka masuk surga dan siapa yang durhaka maka masuk neraka. Inilah pendapat yang benar tentang mereka, bahwa mereka akan diuji di hari kiamat, diperintah dengan sebuah perintah, jika mereka mentaati perintah tersebut maka masuk surga namun jika durhaka maka masuk neraka.¹¹

HUKUM Udzur Kejahilan Bagi Orang Yang Beribadah Kepada Kuburan

Pertanyaan : Di negeri kami banyak orang tersesat sebab tarekat tarekat sufi, mereka beribadah kepada kuburan dan berdo'a kepada selain Allah. Di antara mereka ada para penghafal Al-Qur'an dan menjadi para imam masjid. Wahai syaikh, pertanyaan kami ada beberapa point : Apakah mereka kafir disebabkan mereka melakukan kesyirikan sementara mereka tidak mengetahui tauhid, mereka jahil akan makna kalimat la ilaha illallah ? Dan apakah mereka mendapatkan udzur kejahilan atau mereka kafir ? Mohon anda menjelaskan kepada kami berdasar pertanyaan kami ini dan semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada anda.

Jawab : Segala puji hanyalah milik Allah, selawat serta salam atas Rasulullah SAW dan atas keluarga beliau, para sahabat serta siapapun yang menempuh petunjuk beliau.

¹¹ Fatawa Nur Ala Darb (1/248 – 251).

Al-Qur'an dan sunah sesungguhnya telah menunjukkan atas penjelasan tauhid demikian juga atas beragam macam kesyirikan akbar, sehingga barangsiapa yang melakukan kesyirikan, siapapun orangnya, sementara ia hidup ditengah kaum muslimin, ditengah orang-orang yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah maka divonis musyrik.

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

Allah berfirman : { dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberi peringatan dengannya kepada kalian dan kepada siapapun yang dijangkau olehnya }. [Al An'am 19]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

{ Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu }. [Al Maidah 67]

فَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

{ maka tidak lain kewajibanmu adalah menyampaikan, sedangkan atas Kami perhitungan mereka } [Ar Ra'du 40].

Maka barangsiapa yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah, kemudian ia melakukan kesyirikan, maka dia divonis musyrik, karena ia menyepelekan dan tidak memiliki perhatian terhadap kewajiban mempelajari dan mengetahui urusan agamanya. Apabila ia berdoa meminta kepada orang-orang yang telah mati atau beristighitsah kepada mereka atau kepada bintang-bintang atau pepohonan atau bebatuan atau berhala atau kepada jin, ia berdoa kepada mereka dan beristighotsah kepada mereka atau bernadzar untuk mereka, maka ini perbuatan syirik akbar, ia mesti diultimatum agar bertaubat darinya, diultimatum oleh penguasa setempat, jika ia bertaubat maka dibebaskan namun jika tidak maka wajib dieksekusi mati atas dasar kesyirikannya kepada Allah.

Nabi bersabda : ((Barangsiapa yang murtad dari Islam maka bunuhlah)).¹²

¹² HR. Bukhari no. 6922

Allah mengutus nabi-Nya agar mendakwahkan tauhid dan agar berjihad memerangi orang-orang musyrik.

Jadi, apabila seseorang hidup di tengah kaum muslimin di negeri kaum muslimin atau di tengah orang-orang yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah, kemudian ia menyepelkan dan tetap bertahan diatas praktik-praktik kesyirikan maka divonis musyrik. Misal jika ia berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau beristighotsah kepada mereka atau bernadzar untuk mereka, atau kepada jin atau kepada malaikat atau para nabi, ia berkata : "Wahai tuanku fulan atau wahai nabi utusan Allah, ampunilah dosa-dosaku atau selamatkanlah aku dari siksa neraka!", atau "tolonglah aku atau sembuhkan orangku yang sedang sakit", atau kembalikan barangku yang hilang atau aku dalam perlindunganmu atau dalam kecukupan darimu, ia mengatakan ini kepada orang yang telah mati atau kepada jin atau malaikat atau selain mereka, maka ini merupakan syirik akbar.

Allah berfirman :

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

{ maka janganlah kalian berdoa kepada seorangpun disekutukan dengan Allah } [Al Jin 18].

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ

{ Dan barangsiapa yang berdoa kepada sesembahan selain Allah disekutukan dengan Allah padahal tidak ada satupun dalil atasnya maka perhitungannya di sisi Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung }. [Al Mukminun 117]

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ ۚ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)

{ Itulah Allah tuhan kalian, milikNya lah kerajaan. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah sesungguhnya mereka tidak

memiliki apapun walaupun seberat selaput biji kurma. Jika kalian berdoa kepada mereka maka mereka tidak mendengar doa kalian, dan andaikan mereka mendengar maka mereka tidak akan mengabulkan doa kalian, kemudian dihari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Tidak ada yang memberitakan kepadamu seperti Allah yang maha mengetahui }. [Fathir 13 – 14]

Allah juga telah berfirman tentang orang orang musyrik padahal mereka kaum yang bodoh :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

{ Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak menimpakan keburukan kepada mereka tidak pula memberikan kebaikan kepada mereka, mereka berkata sesembahan sesembahan ini adalah para perantara kami disisi Allah. Katakanlah, apakah kalian memberi tahu Allah sesuatu yang tidak Dia ketahui ada dilangit langit maupun di bumi ? Maha sui Dia lagi maha tinggi dari segala apa yang kalian persekutukan } [Yunus 18].

Juga berfirman tentang mereka :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

{ dan orang orang yang mengangkat wali wali selain Dia berkata kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat dekatnya }. [Az Zumar 3]

Kemudian berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ

{ Sesungguhnya Allah memutuskan diantara mereka segala apa yang mereka perselisihkan, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dia adalah pendusta lagi sangat ingkar } [Az Zumar 3].

Allah menyebut mereka sebagai para pendusta sebab klaim mereka bahwa berhala berhala mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat dekatnya, dan juga menyebut mereka kafir sebab ibadah dan kesyirikan mereka kepada berhala berhala tersebut.

Pertanyaan : Apakah orang-orang yang beribadah kepada kuburan diberi udzur kejahilan meskipun ditengah mereka ada para penyeru tauhid ?

Jawab : Telah dijelaskan bahwa mereka tidak diberi udzur, wajib atas mereka untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu dan untuk mendalami agama mereka. mereka wajib untuk bertanya hal-hal yang tidak mereka ketahui, inilah kewajiban mereka. apabila mereka diam dan bertahan di atas praktik ibadah kepada orang-orang yang telah mati atau kepada pepohonan atau bebatuan atau para nabi atau malaikat atau jin, maka mereka kafir sebab ibadah tersebut, sebab mereka berdoa kepada mereka atau meminta syafaat atau kesembuhan atau kembalinya barang yang hilang atau hal-hal semisalnya.

Pertanyaan : Apakah sah salat bermakmum kepada imam yang diketahui berdoa kepada selain Allah ? dan apakah hukum orang yang salat bermakmum kepadanya ?

Jawab : Barangsiapa yang salat bermakmum kepada imam yang berbuat syirik maka salatnya tidak sah. Selama imamnya tersebut masih berdoa kepada selain Allah atau beristighotsah kepada selain Allah atau bernadzar untuk selain Allah, maka menurut ulama tidak sah salat bermakmum kepadanya. Tidak sah salat bermakmum kepada orang kafir. Yang terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah hukum salat bermakmum kepada orang fasik, adapun bermakmum kepada orang kafir maka tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa hukumnya tidak sah.

Pertanyaan : Saudara fulan dari Kairo bertanya apakah seseorang diberi udzur kejahilan ? misalnya seseorang pergi menziyarahi kubur para wali dengan tujuan bertabarruk kepada mereka sementara ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan syirik akbar ? mohon dijelaskan lengkap dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunah. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab : Perkara-perkara akidah yang berkaitan dengan tauhid dan syirik tidak ada udzur kejahilan di dalamnya sementara ia hidup di tengah kaum muslimin, mendengar Al-Qur'an dan hadits-hadits serta memungkinkan baginya untuk bertanya, ia tidak diberi udzur karena berdoa kepada kuburan atau istighotsah kepada orang-orang mati atau semisal itu. Ia berkewajiban untuk belajar dan mencari tahu, tidak boleh baginya menyepelekan hal ini.

Nabi pernah meminta kepada Allah untuk mendoakan ampunan bagi ibundanya, padahal wafat di era jahiliyah, ternyata Allah tidak mengizinkan beliau. Nabi juga bersabda ((sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama sama dineraka)) ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang nasib ayahnya, maka beliau menjawab ((sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama sama dineraka)), padahal ayahanda beliau wafat di era jahiliyah. Sejumlah ulama menjelaskan : Demikian karena keduanya wafat dalam keadaan keduanya mengetahui syariat nabi Ibrahim, syariat nabi Ibrahim tidak lain adalah larangan dari kesyirikan. Barangkali larangan kesyirikan ini telah menjangkau ibunda Nabi oleh karenanya beliau dilarang mendoakan ampunan baginya, juga barangkali larangan kesyirikan tersebut telah menjangkau ayahanda beliau, oleh sebab itu beliau bersabda ((Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama sama di neraka)). Apabila ayahanda dan ibunda beliau tidak diberi udzur padahal keduanya hidup di era jahiliyah, maka terlebih lagi orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah mereka ada ulama, ia mendengar Al-Qur'an juga mendengar hadits-hadits Nabi.

Kesimpulannya, bahwa mereka mereka yang beritikaf di pekuburan, beristighotsah kepada orang-orang yang telah mati, mereka mereka ini tidak diberi udzur. Bahkan kewajiban mereka adalah mempelajari agama ini dan bertanya kepada ulama serta tidak bertahan diatas kondisi buruk mereka. Ayat ayat Al-Qur'an dan hadits hadits mencakupi mereka.¹³

¹³ Fatwa-fatwa diatas dalam Majmu' Fatawa Nur ala Darb (1/252 – 256).

PENJELASAN BAHWA TIDAK ADA Udzur KEJAHILAN DALAM AZAS AZAS ISLAM

Pertanyaan : Saudara fulan dari Mesir bertanya : Perselisihan antara dua orang terjadi seputar hukum orang yang tawaf mengelilingi makam dan beristighatsah kepadanya. Sebagian mereka mengatakan : Perbuatannya ini adalah kesyirikan, tidak ada perbedaan pendapat tentangnya, akan tetapi pelaku perbuatan ini diberi udzur karena ia jahil akan perkara perkara tauhid. Sedangkan yang lain dari mereka mengatakan : Orang tersebut kafir, orang yang beristighatsah kepada selain Allah tersebut, tidak ada udzur baginya karena ia jahil akan perkara perkara tauhid, udzur hanyalah ada dalam perkara perkara cabang dari perkara perkara fikih. Pertanyaan kami : Pendapat siapakah yang benar dari dua pendapat tersebut ? dan siapakah yang pendapatnya keliru ? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab : Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa orang ini tidak diberi udzur, karena perbuatannya ini perkara yang besar, termasuk azas Islam, perkara pertama yang didakwahkan oleh Nabi sebelum salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Jadi, perkara azas-azas Islam tidak ada didalamnya udzur kejahilan bagi siapapun yang hidup ditengah kaum muslimin, mendengar Al-Qur'an dan mendengar hadits hadits nabi. Istighatsah kepada kubur, nadzar untuk mereka dan berdoa kepada mereka, juga meminta kesembuhan dan pertolongan kepada mereka, semua ini merupakan kesyirikan terbesar.

Allah telah berfirman dalam kitabNya :

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ

{ Dan barangsiapa yang berdoa kepada sesembahan lain disekutukan dengan Allah padahal tidak ada satupun dalil baginya maka perhitungannya disisi Allah, sesungguhnya orang orang kafir tidak akan beruntung }. [Al Mukminun 117]

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)

{ Itulah Allah tuhan kalian, milik-Nyalah seluruh kerajaan. Dan orang orang yang kalian berdoa kepada mereka disekutukan dengan Allah maka tidaklah memiliki apapun walaupun seberat selaput biji kurma. Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak mendengar doa kalian, andaikan mereka mendengar maka mereka tidak akan mengabulkan doa kalian, dan dihari kiamat mereka akan ingkar terhadap kesyirikan kalian, tidak ada yang memberitakan kepadamu seperti Allah yang maha mengetahui segala sesuatu }. [Fathir 13 – 14]

Allah menyebut perbuatan mereka berdoa kepada selain-Nya sebagai kesyirikan.

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

{ maka janganlah kalian berdoa kepada seorangpun disekutukan dengan Allah } [Al Jin 18]

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

{ Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan kebaikan kepadamu dan tidak menimpakan keburukan kepadamu, jika kamu melakukannya maka sesungguhnya jika demikian kamu adalah termasuk golongan orang-orang dzalim }. [Yunus 106]

Yang dimaksud orang-orang dzalim dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik, apabila disebut lafadz dzalim tanpa keterangan tambahan apapun maka maksudnya adalah syirik. Sebagaimana Allah berfirman :

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

{ Sesungguhnya kesyirikan adalah benar benar kedzaliman yang sangat besar } [Lukman 13].

Demikian halnya dengan tawaf mengelilingi makam, jika seseorang tawaf dalam rangka mendekatkan diri kepada orang yang dikubur dalam

makam tersebut maka statusnya sama seperti jika ia berdoa kepadanya dan beristighotsah kepadanya, statusnya syirik akbar. Adapun jika ia tawaf karena beranggapan bahwa tawaf mengelilingi makam adalah ibadah kepada Allah dan tujuannya juga adalah mendekatkan diri kepada Allah layaknya orang tawaf mengelilingi ka'bah, ia berupaya mendekatkan diri kepada Allah melalui tawafnya dan bukan tujuannya mendekatkan diri kepada orang yang dikubur dalam makam tersebut maka ini termasuk kebid'ahan dan termasuk wasilah kepada kesyirikan yang haram serta sangat berbahaya. Akan tetapi mayoritas orang yang tawaf mengelilingi makam adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada orang yang dikubur dalam makam tersebut, ia menginginkan pahala dan syafaat dari orang yang dikubur dimakam tersebut, dan seperti ini adalah syirik akbar layaknya berdoa kepadanya. Semoga Allah menyelamatkan kita.

Pertanyaan dari si fulan di Mesir : Apakah hukum syariat dalam pandangan anda tentang seorang muslim yang melakukan syirik akbar, apakah ia diberi udzur kejahilan atau tidak ? Dan kapankah seseorang diberi udzur kejahilan ? Dan apakah dalil dalam dua keadaan tersebut ? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab : Barangsiapa yang melakukan syirik akbar maka ia benar benar telah melakukan dosa terbesar, kewajibannya adalah segera bertaubat kepada Allah,

karena Allah berfirman :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

{ Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang orang yang beriman, maka kalian akan beruntung } [An Nur 31].

Dan berfirman :

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

{ Katakanlah wahai hamba – hambaKu yang berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri } yaitu dengan kesyirikan dan berbagai kemaksiatan

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

{ janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa dosa seluruhnya, sesungguhnya Dia adalah maha mengampuni lagi maha penyayang } [Az Zumar 53].

Ayat ini, ulama satu kata bahwa ia berbicara tentang orang-orang yang bertaubat, maka kewajiban orang yang telah berbuat suatu kesyirikan atau kemaksiatan agar segera bertaubat dan agar tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Allah sudah menjajikan ampunan bagi siapapun yang bertaubat kepadanya, Dia akan menerima taubatnya, dan Dia adalah Maha Pemberi kebaikan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Setiap orang yang hidup di tengah kaum muslimin atau telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah maka sungguh hujjah telah sampai kepadanya, karenanya ia wajib untuk belajar dan bertanya agar gugur tanggungan syariat dari pundaknya, juga agar hidupnya berbekal ilmu. Adapun orang yang hidup di negeri yang jauh terisolir dari Islam, belum dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah maka orang seperti ini disebut *ahlul fatrah*, nasibnya seperti nasib *ahlul fatrah*, bukan muslim juga bukan kafir¹⁴ tetapi dari golongan *ahlul fatrah* yang nasibnya tergantung di hari kiamat nanti, dimana ia akan diuji di hari kiamat, jika ia mentaati ujian maka masuk surga dan jika durhaka maka masuk neraka, karena dakwah belum menjangkaunya. Adapun yang hidup di tengah kaum muslimin, mendengar Al-Qur'an, mendengar sunah dan didapati ulama hidup di tengah mereka, namun ia berpaling, tidak bertanya dan tidak mencari tahu maka ia tidak diberi udzur. Semoga Allah menyelamatkan kita.

¹⁴ Syaikh Muhammad SAW bin Ibrahim ditanya tentang *ahlul fatrah* apakah mereka disebut kafir atau muslim ?

Beliau menjawab : Kafir bukan muslim. Adapun adzab atas mereka maka tidak diadzab kecuali telah diutus kepada mereka utusan Allah. Didalam kisah orang gila semenjak lahir serta kisah ahli fatrah disebutkan bahwa akan dikirim kepada mereka kobaran api. (Fatawa wa Rasail Muhammad SAW bin Ibrahim Alu Syaikh 1 / 247).

Pertanyaan : Bagaimanakah hukum orang yang mati diatas kesyirikan – semoga Allah melindungi kita darinya – sementara ia tidak mengetahui bahayanya kesyirikan, ia termasuk orang bodoh diantara penduduk negerinya di masa tersebut, ia juga tidak mengetahui bahwa syirik akbar merupakan dosa besar yang paling besar hingga ia mati di atas keadaan tersebut ? Pertanyaannya : Apakah kita boleh mendoakan rahmat dan ampunan bagi mereka yang keadaan seperti itu ? juga bolehkah mengumrohkannya dan menghajikannya ? Dan apakah amalan tersebut berguna bagi mereka ?

Jawab : Kesyirikan merupakan dosa terbesar dan dosa besar yang paling besar sebagaimana Nabi telah sabdakan dalam hadits yang shahih : ((Maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar ?)). Para sahabat menjawab : Tentu wahai Rasul. Beliau bersabda : ((Syirik kepada Allah)).¹⁵

Hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

{ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa yang tidak mencampai kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki } [An Nisa 48]

Maka syirik, merupakan dosa terbesar dan kemaksiatan yang paling buruk, barangsiapa yang mati di atas kesyirikan maka tidak akan diampuni bahkan ia akan menjadi penduduk neraka dan kekal di dalamnya, tidak boleh untuk dihajikan ataupun disalati, juga tidak boleh untuk disedekahkan atas namanya ataupun didoakan kebaikan untuknya. Karena Allah telah berfirman :

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسْرَى

{ Dan benar benar telah diwahyukan kepadamu juga kepada rasul-rasul sebelum kamu, jika kamu berbuat kesyirikan maka seluruh amalanmu

¹⁵ HR. Bukhari no. 4976 dan Muslim no. 87

benar benar akan sirna dan kamu benar benar akan menjadi golongan orang yang merugi } [Az Zumar 65]

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

{ dan apabila mereka berbuat kesyirikan maka akan sirna dari mereka seluruh amalan mereka } [Al An'am 88]

Dan berfirman tentang orang-orang musyrik :

كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

{ Demikianlah Allah perlihatkan amalan mereka kepada mereka sendiri sebagai penyesalan dalam diri mereka, dan mereka tidak akan keluar dari neraka } [Al Baqarah 167]

Syirik artinya memberikan ibadah atau sebuah ibadah kepada selain Allah contohnya seperti orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau kepada bintang atau kepada malaikat atau kepada para nabi, beristighotsah kepada mereka atau bernadzar untuk mereka atau menyembelih kurban kepada mereka, inilah syirik. Demikian juga orang yang meningkari sebuah perkara yang disepakati umat Islam sebagai kewajiban yang Allah wajibkan dan diketahui hukumnya oleh seluruh lapisan umat Islam, contohnya orang yang mengingkari kewajiban salat atau kewajiban zakat atau mengingkari kewajiban puasa ramadhan atau mengingkari kewajiban haji padahal ia mampu, atau menghalalkan perkara yang Allah haramkan dari perkara-perkara yang hukumnya diketahui oleh seluruh lapisan umat Islam dan disepakati oleh seluruh umat Islam semisal berzina atau meminum khamar, ia mengatakan : berzina adalah halal, meminum khamar adalah halal, atau mengatakan : durhaka kepada kedua orang tua halal, maka orang ini kafir dengan kekafiran kufur akbar, tidak boleh disalati, tidak boleh didoakan ampunan baginya, tidak sah dihajikan dan disedekahkan atas namanya, karena ia mati sebagai bukan orang Islam. Selama ia hidup di tengah kaum muslimin, telah mendengar Al-Qur'an, telah melihat umat Islam dan melihat amal mereka, maka ia tidak diberi udzur, hujjah telah sampai kepadanya. Allah telah berfirman :

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

{ dan telah diwahyukan Al-Qur'an ini kepadaku agar aku memperingatkan kalian dengannya dan memperingatkan siapapun yang dijangkau olehnya } [Al An'am 19]

Barangsiapa yang Al-Qur'an telah menjangkaunya maka artinya hujjah telah sampai kepadanya. Allah juga berfirman :

هَٰذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ

{ Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi seluruh manusia } [Ibrahim : 52]

Tetapi ia adalah seorang yang berpaling, ia tidak belajar tidak pula bertanya. Adapun nasibnya, maka urusan Allah, akan tetapi inilah statusnya didunia. Seperti juga orang orang kafir Quraisy yang mereka terbunuh dalam perang Badr atau peperangan lainnya atau mati di Makkah, juga seperti semua orang kafir di masa ini baik golongan kafir Nasrani ataupun yahudi. Orang-orang kafir yahudi mereka semuanya jahil, bodoh, akan tetapi karena mereka ridho dengan keadaan mereka dan tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahkan tidak memperdulikannya maka mereka menjadi orang-orang kafir. Semoga Allah menyematkan kita.¹⁶

HUKUM UDZUR KEJAHILAN DALAM PERBUATAN KEMAKSIATAN

Pertanyaan : Apakah seseorang mendapatkan udzur kejahilan apabila ia melakukan perbuatan kekafiran yang merupakan dosa besar yang paling besar ? Mohon anda menjelaskan perkara ini kepada kami dan bagaimanakah mengkompromikan perkara ini dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

{ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa dosa yang tidak mencapai kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki } [An Nisa 48] ?

¹⁶ Fatwa fatwa diatas bisa dilihat dalam himpunan Fatawa Nur Ala Darb (1/257 – 262).

Jawab : Tidak diberi udzur baginya dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sementara ia hidup di tengah kaum muslimin, memungkinkan baginya untuk bertanya kepada ulama dan untuk tidak bermudah mudahan. Ia berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatannya tersebut dan untuk segera bertaubat dari kemaksiatan.

Kemaksiatan, hukumnya berbeda-beda. Jika berupa kekafiran misalnya berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau beristighotsah kepada mereka atau mengolok-olok agama atau meninggalkan salat, maka wajib atas pelakunya untuk segera bertaubat kepada Allah dan Allah Maha Menerima taubat. Adapun jika kemaksiatan yang bukan kekafiran misalnya merokok atau minum khamar atau memakan riba, ini semua adalah maksiat, pelakunya wajib untuk segera bertaubat darinya, memohon ampunan kepada Allah, meninggalkannya, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangnya. Jika ditakdirkan ia mati di atas kemaksiatan ini, belum bertaubat darinya, maka nasibnya tergantung kepada keputusan Allah seperti yang telah Allah firmankan :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

{ Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tidak mencapai kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki } [An Nisa 48]. Jika seseorang mati membawa dosa kemaksiatan misalnya membawa dosa riba atau dosa minum khamar, tetapi ia seorang muslim yang mengerjakan salat, ia muslim, maka nasibnya di akhirat tergantung kepada kehendak Allah. Atau misalnya mati membawa dosa durhaka kepada kedua orang tua atau dosa berzina atau dosa-dosa semisal itu, maka nasibnya di akhirat tergantung kepada kehendak Allah, jika Allah menghendaki untuk mengampuninya maka akan mengampuninya, jika menghendaki untuk mengadzabnya maka akan mengadzabnya sesuai kadar kemaksiatannya, ini jika ia mati dan belum bertaubat. Adapun jika ia telah bertaubat semasa hidupnya maka taubatnya melebur semua dosa yang dia lakukan, walhamdulillah, orang yang telah bertaubat layaknya orang yang tidak lagi memiliki dosa. Sedangkan jika ia mati dalam keadaan membawa dosa berzina dan belum bertaubat darinya, atau durhaka kepada orang tua dan belum bertaubat darinya, atau minum khamar dan belum bertaubat darinya, atau dosa-

dosa semisal itu, maka nasibnya di akhirat bergantung kepada keputusan Allah, jika Allah menghendaki untuk mengampuninya maka berkat kemurahan dan kebaikan-Nya Dia akan mengampuninya, namun jika Allah menghendaki untuk menyiksanya maka Dia akan menyiksanya sesuai kadar kemaksiatannya yang dibawa saat mati, kemudian sesudah disiksa dan disucikan dari dosa-dosanya maka ia akan Allah bebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga, syaratnya ia mati sebagai seorang muslim *ahli tauhid*, maka ia tidak akan kekal di neraka, karena yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Adapun pelaku maksiat ini yang disiksa di neraka sebab dosa kemaksiatannya, ia disiksa sesuai kehendak Allah kemudian akan dibebaskan darinya dan dimasukkan surga sebab tauhid yang masih ia miliki, sebab keimanan yang masih ia peluk hingga kematiannya. Tidak akan kekal di dalam neraka kecuali hanya orang-orang kafir. Semoga Allah menyelamatkan kita.

Pertanyaan : Kapanakah seseorang diberi udzur kejahilan ?

Jawab : Diberi udzur dalam perkara-perkara yang samar terutama dalam sebagian hukum-hukum fikih syariat yang terkadang diketahui oleh awam kecuali jika ia belajar. Adapun orang yang hidup di tengah kaum muslimin kemudian ia berkata : Aku tidak mengetahui hukum berzina, maka tidak diberi udzur, sementara ia hidup di tengah kaum muslimin. Berzina, sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa hukumnya haram, kalau seseorang berkata : Aku tidak mengetahui bahwa berzina adalah haram, maka tidak diberi udzur. Atau ia berkata : Aku tidak mengetahui bahwa meminum khamar adalah haram, sementara ia hidup ditengah kaum muslimin, maka tidak diberi udzur.

Akan tetapi beberapa perkara yang terkadang hukumnya samar, perkara perkara hukum fikih yang pelik, maka terkadang seseorang diberi udzur kejahilan atasnya, karena ia bukan orang alim. Demikian juga seandainya ia mengatakan : Aku tidak mengetahui bahwa berdoa kepada orang-orang yang telah mati atau beristighotsah kepadanya adalah dilarang, maka tidak diberi udzur, karena perkara ini merupakan azas agama, azas tauhid. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk melarang dan menghapuskan perkara-perkara seperti ini dan juga untuk menjelaskan keadaan orang-

orang musyrik serta memperingatkan manusia dari perbuatan syirik mereka.¹⁷

HUKUM Udzur Kejahilan bagi Orang yang Menista Islam

Pertanyaan : Saya mendengar bahwa orang yang mengolok olok Islam maka kafir, tetapi apakah sama antara yang mengetahui bahwa mengolok-olok Islam menyebabkannya keluar dari Islam dengan yang tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut menyebabkan keluar dari Islam sedangkan seseorang diberi udzur kejahilan dalam perkara perkara agama ini ? Dan perkara apa sajakah yang seseorang tidak diberi udzur kejahilan atasnya ? saya berharap dari Allah kemudian dari anda agar menjelaskan hal ini kepada saya dengan se jelas jelasnya, karena tersebar isu di masyarakat bahwa ada udzur kejahilan sehingga mereka mengklaim diri mereka jahil.

Jawab : Barangsiapa yang hidup di tengah kaum muslimin maka tidak diberi udzur kejahilan dalam perkara perkara semisal yang ditanyakan. Mengolok-olok Islam adalah kemurtadan dari Islam, juga meninggalkan salat adalah kemurtadan dari Islam, juga mengingkari kewajiban salat adalah kemurtadan dari Islam, demikian juga mengolok-olok Allah atau mengolok-olok Rasulullah SAW, atau menghina Allah atau menghina Rasul, semua ini adalah kemurtadan, tidak seorangpun diberi udzur kejahilan tentangnya sementara ia hidup ditengah kaum muslimin. Karena perkara-perkara ini hukumnya telah dikenal dan diketahui oleh seluruh lapisan umat Islam, pengetahuan hukum akan perkara ini tersebar diseluruh lapisan umat Islam tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya. Andaikan seseorang berkata : Berzina halal, minum khamar halal, maka murtad dari Islam. Artinya perkara seperti ini tidaklah samar hukumnya.

Adapun seseorang hidup dalam kejahiliyahan, tidak mengenal Islam, tidak pula hidup di tengah kaum muslimin, maka statusnya seperti status *ahlul fatrah*. Jika ia mati di atas keadaan tersebut maka nasibnya di tangan Allah, di hari kiamat ia akan diuji.

¹⁷ Himpunan Fatawa Nur Ala Darb (1 / 263 – 266).

Akan tetapi orang yang hidup di tengah kaum muslimin kemudian ia mengolok-olok Islam atau menghina Allah atau Rasul atau meninggalkan salat atau mengingkari kewajiban salat atau mengingkari kewajiban zakat atau mengingkari kewajiban puasa ramadhan atau kewajiban haji bagi yang mampu, atau ia mengatakan : Berzina halal atau minum khamar halal atau durhaka kepada kedua orang tua halal, maka semua perbuatan ini adalah kemurtadan, tidak ada seorangpun yang diberi udzur kejahilan atasnya, karena perkara-perkara ini adalah perkara agama yang jelas dan diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin, diketahui oleh orang alim ataupun awamnya kaum muslimin.

Pertanyaan : Saudari fulanah dari Libya bertanya tentang hukum orang yang mengolok-olok Islam ? Ia mengharap pengarahan dan nasihat dari anda. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawab : Menurut seluruh ulama, hukum orang yang mengolok-olok Islam adalah kafir, orang yang menista Islam atau mengolok-olok Allah atau mengolok-olok Muhammad SAW Rasulullah SAW atau menghina beliau dan merendharkannya atau menista surga, atau mengatakan : surga hanyalah fiktif, atau ia mengingkari neraka dan mengatakan neraka hanyalah fiktif, maka mereka semuanya di sisi seluruh ulama serta ijma' umat islam adalah orang-orang kafir. Jadi, orang yang menista Rasulullah SAW dan mengumpat beliau atau mengatakan bahwa beliau tidak menyampaikan wahyu dari Allah seluruhnya, atau mengatakan bahwa beliau jahil atas beberapa perkara, tidak mengetahui setiap perkara, beliau jahil atau ada kejahilan dalam diri beliau, atau mengatakan bahwa beliau kurang sempurna menunaikan hak Allah dan menyampaikan wahyu Allah, atau perkataan-perkataan penghinaan semisal itu, maka ini semua adalah kekafiran kufur akbar dan kemurtadan dari Islam. Atau ia menista Allah dan merendharkannya, atau mengatakan bahwa Allah jahil atau dzalim, atau mengatakan bahwa syariat Allah tidak lengkap, atau mengatakan bahwa Islam tidak benar atau Islam hanyalah agama khurafat, atau melarang orang masuk Islam atau komitmen memegang Islam, atau mengatakan bahwa Allah tidak harus ditaati, ini semua adalah kekafiran kufur akbar. Semoga Allah menyelamatkan kita.

Kesimpulannya, bahwa menista Islam atau menista Allah atau menista Rasulullah SAW atau merendahkan mereka atau mengolok-olok mereka atau menghina mereka, semua itu adalah kekafiran kufur akbar menurut seluruh ulama. Semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Mengharuskan pelakunya untuk dieksekusi mati, maksudnya penguasa kaum muslimin berkewajiban untuk menangkap pelakunya kemudian mengeksekusinya sebab ia murtad dari Islam. Adapun jika ia bertaubat, maka ada perincian ditinjau dari jenis kekafirannya, dimana seorang yang menista Allah dan menista Rasulullah SAW maka menurut sejumlah ulama tidak disyariatkan untuk diultimatum agar bertaubat, tetapi harus tetap dieksekusi mati sebab sangat besarnya kriminal yang ia perbuat. Adapun jenis kekafiran lainnya seperti berdoa meminta kepada orang yang telah mati atau beristighotsah kepadanya atau bernadzar kepadanya atau meninggalkan salat wajib, maka mereka ini mesti diultimatum agar bertaubat, jika mereka bertaubat maka dibebaskan namun jika tidak maka dieksekusi mati. Semoga Allah menyelamatkan kita.

Pertanyaan : Seandainya seseorang mengolok-olok Islam karena sedang dikuasai amarah maka apakah ada kaffarah atas perbuatannya tersebut ?

Jawab : Ia wajib bertaubat kepada Allah, wajib menyesali perbuatannya dan memperbanyak amal shalih. Allah maha menerima taubatnya orang orang yang bertaubat.

Pertanyaan : Apa hukum syariat atas seorang yang mengolok-olok Islam namun ketika kami sampaikan kepadanya bahwa dia telah murtad dari Islam maka ia beralasan bahwa melakukannya saat dikuasai oleh amarahnya ? dan adakah taubat baginya ?

Jawab : Taubat orang yang mengolok-olok Islam tidak diterima menurut pendapat sejumlah ulama, tidak lain mesti dieksekusi mati. Akan tetapi yang benar insya Allah jika ia taubat dengan jujur maka diterima taubatnya. Banyak ulama mengatakan : Sesungguhnya orang yang mengolok-olok Islam atau mengolok-olok Allah atau mengolok-olok Rasulullah SAW maka tidak diterima taubatnya karena tingkat kriminalnya sangat besar, tetapi yang benar insya Allah taubatnya

diterima, hanya saja penguasa yang mendapati kejadian tersebut mesti menjatuhkan hukuman berat atas pelakunya, kantor pengadilan atau penguasa mesti memberikan hukuman yang berat semisal dicambuk beberapa kali atau dipenjara, tujuannya supaya masyarakat tidak bermudah-mudahan dalam perbuatan ini kemudian cukup mengaku dirinya keliru dan sudah bertaubat. Ini adalah kriminal yang berat, sehingga jika taubatnya diterima dan ia dihukum dengan hukuman berat maka hal tersebut lebih bijak insya Allah. Terlebih sejumlah ulama berpendapat ia harus dieksekusi mati tanpa diultimatum agar bertaubat terlebih dahulu karena beratnya nilai kriminalnya. Semoga Allah menyelamatkan kita.¹⁸

BAB II

MASAIL SYARH SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ ATAS KITAB KASYFU SYUBUHAT

MEMUAT PENGKOMPROMIAN DALIL-DALIL SERTA BANTAHAN
TERHADAP KERANCUAN-KERANCUAN PIHAK YANG KELIRU
DALAM PERSOALAN UDZUR KEJAHILAN DILENGKAPI SEJUMLAH
FATWA PENTING LAIN

Pertanyaan : Perbedaan pendapat dalam persoalan udzur kejahilan apakah termasuk perkara yang diperselisihkan oleh ulama ?

¹⁸ Himpunan Fatawa Nur Ala Darb (4/138) dst.

Jawab : Persoalan yang besar, kaidahnya, bahwa siapapun yang hidup di tengah kaum muslimin, siapapun yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah, maka tidak diberi udzur di dalamnya. Allah telah berfirman :

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ

{ Al-Qur'an ini adalah peringatan kepada seluruh manusia } [Ibrahim 52] dan berfirman :

وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

{ Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan kepada siapapun yang dijangkau olehnya } [Al An'am 19]. Maka siapapun yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an dan sunah tidak diberi udzur, dia melakukannya bukan karena kejahilan tetapi karena ia meremehkan perkara tersebut dan tidak memperdulikannya.

Pertanyaan : Akan tetapi apakah ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh ulama ?

Jawab : Bukan perkara yang diperselisihkan oleh ulama, kecuali dalam perkara-perkara cabang yang terkadang samar, contohnya kisah orang yang berpesan kepada keluarganya agar jasadnya dibakar.¹⁹

Pertanyaan : Banyak dari kalangan yang mengklaim sebagai salafi mempersyaratkan penyampaian hujjah harus oleh ulama, apabila seorang awam mendapati seseorang mengucapkan kekafiran maka kalangan ini mengatakan jangan kamu mengkafirkannya ?

Jawab : Penyampaian hujjah artinya penyampaian dalil, artinya bahwa penyampaian hujjah, masing masing berbeda sesuai keadaannya.

Pertanyaan : Apakah orang awam wajib mengkafirkan orang yang terbukti melakukan kekafiran atau orang yang melakat kekafiran dalam dirinya ?

¹⁹ Kaset rekaman ke 1.

Jawab : Apabila terbukti baginya perbuatan yang mengharuskan pelakunya kafir maka ia mengkafirkan orang tersebut, apa masalahnya ?

Apabila terbukti baginya perbuatan yang mengharuskan pelakunya kafir maka ia mengkafirkan orang tersebut. contohnya seperti kita mengkafirkan Abu Jahl atau Abu Thalib atau Utbah bin Rabi'ah atau Syaibah bin Rabi'ah. Dalil akan kafirnya mereka, Rasulullah SAW memerangi mereka dalam perang badr atas dasar mereka kafir.

Pertanyaan : Wahai syaikh, apakah orang awam dilarang mengkafirkan ?

Jawab : Orang awam tidak mengkafirkan kecuali berdasarkan dalil, persoalannya, orang awam tidak memiliki ilmu, akan tetapi yang memiliki ilmu terhadap suatu perkara contohnya orang yang mengingkari keharaman berzina, orang ini kafir di sisi orang awam maupun orang alim, ini tidak ada kerancuan didalamnya. Andaikan seseorang berkata zina halal, maka ia kafir bagi semua orang, ini tidak membutuhkan dalil. Atau seorang berkata bahwa syirik adalah boleh, ia membolehkan orang-orang beribadah kepada selain Allah, adakah yang meragukan kekafiran orang ini ?! ini tidak membutuhkan dalil, jika ia mengatakan bahwa syirik adalah boleh, orang-orang boleh menurutnya untuk beribadah kepada berhala atau bintang-bintang atau kepada jin, maka ia kafir. Atau seseorang mengatakan salat tidaklah wajib, orang bebas salat atau tidak salat. Orang awam dilarang mengkafirkan adalah dalam perkara perkara yang rumit yang terkadang samar baginya.²⁰

Pertanyaan : Seseorang tidak mengetahui bahwa menyembelih hewan kurban adalah ibadah dan nadzar adalah ibadah ?

Jawab : Diberi tahu, orang yang tidak mengetahui maka diberi tahu, orang jahil diajari.

Pertanyaan : Apakah divonis musyrik ?

Jawab : Divonis musyrik dan diberi tahu. Tidakkah kamu mendengar firman Allah :

²⁰ Kaset rekaman ke 1.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ

{ Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memikirkan ? tidak lain mereka hanyalah seperti binatang ternak }
Apakah binatang ternak memahami ? memahami syirik ?!

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

{ bahkan jalan mereka lebih sesat } [Al Furqan 44].

Allah juga berfirman :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

{ Kami benar benar telah menciptakan bagi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memikirkan, memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar, mereka layaknya binatang ternak bahkan lebih sesat, mereka adalah orang orang yang tidak memperdulikan } [Al A'raf 179].

Tidak ada tantangan bagi mereka yang lebih dahsyat dibanding ini.
Semoga Allah menyelamatkan kita.²¹

Pertanyaan : Bagaimanakah dengan orang yang hidup di pedalaman atau di lingkungan jahiliyah ?

²¹ Kaset rekaman ke 1.

Jawab : Diberi tahu bahwa perbuatannya ini syirik akbar supaya ia bertaubat, sampaikan kepadanya ini perbuatan syirik akbar dan kamu wajib bertaubat kepada Allah. Layaknya keadaan orang-orang musyrik dahulu, mereka tawaf mengelilingi makam dan mereka memajang 360 arca di sekeliling ka'bah maka Nabi membimbing mereka sehingga barangsiapa di antara mereka yang menerima serta mendapat hidayah maka segala puji hanya milik Allah. Adapun yang tidak menerima maka ia musyrik. Demikianlah padahal mayoritas mereka orang-orang jahil, mereka pergi berperang Badr dalam keadaan jahil, pergi ke perang Uhud juga dalam keadaan jahil, mereka hanya mengikuti tokoh tokoh mereka.

Allah berfirman :

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ مُبْلِىً ۖ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

{ Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memikirkan ? tidak lain mereka hanyalah seperti binatang ternak bahkan jalan mereka lebih sesat } [Al Furqan 44]. Toh demikian Allah memvonis mereka kafir.²²

Pertanyaan : Ulama menyebutkan tentang penduduk pedalaman bahwa seorang penduduk pedalaman terkadang diberi udzur, apakah perkara-perkara yang seorang penduduk pedalaman terkadang diberi udzur tentangnya ? dan apakah ini khusus dimasa Nabi di awal Islam ?

Jawab : Penduduk pedalaman atau bukan diberi udzur dalam perkara-perkara yang berpotensi dia bodoh di dalamnya misalnya sebagian rukun salat atau sebagian rukun zakat atau sebagian pembatal puasa. Adapun jika ia mengingkari kewajiban salat, ia mengatakan Aku tidak akan salat, atau mengingkari kewajiban puasa dan berkata Aku tidak akan berpuasa ramadhan, maka tidak diberi udzur, karena perkara tersebut adalah perkara agama yang seluruh umat Islam mengetahui hukumnya, setiap muslim mengetahuinya. Diberi udzur semisal ia mengingkari sebagian syarat haji atau bahwa mengingkari bahwa wukuf di Arafah termasuk amalan wajib dalam haji, karena terkadang perkara ini samar baginya,

²² Kaset rekaman ke 2.

tetapi ia tetap mengakui wajibnya haji, hal-hal semisal ini terkadang tidak diketahui oleh awam.

Pertanyaan : Wahai syaikh, diberitakan bahwa sebagian mereka tidak mengetahui hukum junub dan tidak mandi sebab junub ?

Jawab : Diberi tahu, orang awam terkadang tidak mengetahui terutama para wanita, diberi tahu dan tidak dikafirkan.

Pertanyaan : Orang yang hanya mendapati buku buku yang menyimpang, buku-buku yang tidak memuat akidah ataupun tauhid, apakah ia diberi udzur kejahilan ?

Jawab : Jika ia hidup di tengah kaum muslimin maka tidak diberi udzur atas perbuatan syirikinya, adapun perkara yang terkadang samar baginya semisal sebagian amalan wajib dalam haji atau amalan wajib dalam umrah atau amalan wajib dalam puasa atau zakat atau sebagian hukum perniagaan atau sebagian perkara riba, maka memungkinkan untuk diberi udzur karena perkara-perkara ini berpotensi tidak dia ketahui.

Akan tetapi perkara yang merupakan azas Islam, misal ia mengatakan bahwa haji tidak wajib atau puasa ramadhan tidak wajib atau zakat tidak wajib, ini hal-hal yang tidak samar bagi kaum muslimin, perkara agama yang diketahui oleh seluruh lapisan umat islam.

Pertanyaan : Jika dinyatakan bahwa harus terpenuhi syarat-syarat dalam diri orang yang hendak divonis kafir serta bebas dari penghalang penghalangnya ?

Jawab : Perkara-perkara yang jelas seperti ini tidak membutuhkan prasyarat apapun, pelakunya divonis kafir dengan sekedar melakukannya, karena keberadaannya tidaklah samar di kalangan kaum muslimin, diketahui oleh seluruh lapisan umat Islam, baik alim maupun awam. Berbeda dengan perkara yang terkadang samar seperti sebagian syarat sah salat atau sebagian jenis harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya, atau sebagian amalan haji atau sebagian hukum puasa atau sebagian hukum perniagaan, sebagian hukum riba misalnya.²³

Pertanyaan : Sebagian orang mengatakan pelaku tidak boleh divonis kafir ?

Jawab : Ini kebodohan, jika melakukan kekafiran maka divonis kafir.²⁴

Pertanyaan : Wahai syaikh, sebagian orang dimasa ini menyebutkan bahwa orang kafir adalah orang yang menguapkan kekafiran atau melakukan kekafiran, ia tidak divonis kafir kecuali hujjah telah disampaikan kepadanya, kemudian mereka memasukkan orang-orang yang beribadah kepada kubur ke dalamnya ?

Jawab : Ini kebodohan mereka, orang-orang yang beribadah kepada kubur adalah kafir, orang-orang yahudi adalah kafir, orang-orang nasrani adalah kafir, akan tetapi ketika hendak dieksekusi mati maka harus diultimatum agar bertaubat, jika bertaubat maka dibebaskan dan jika tidak maka mereka dieksekusi mati.

Pertanyaan : Wahai syaikh, bagaimana dengan persoalan penyampaian hujjah ?

Jawab : Al-Qur'an telah sampai kepada mereka, Al-Qur'an adalah peringatan bagi seluruh manusia, Al-Qur'an telah menjangkau mereka dan mereka hidup di tengah kaum muslimin.

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

{ Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memperingatkan kalian dengannya dan memperingatkan siapapun yang dijangkau olehnya } [Al An'am 19]

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ

²³ Kaset rekaman ke 2.

²⁴ Kaset rekaman ke 3.

{ Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi seluruh manusia } [Ibrahim 52]
dan

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ

{ Wahai Rasul, sampaikanlah } [AL Maidah 67].

Rasulullah SAW telah menyampaikan, Al-Qur'an telah datang dan mereka hidup di tengah-tengah kita, mereka mendengarnya lewat radio radio atau lewat media lainnya, namun mereka tidak perhatian dengannya dan tidak memperdulikannya, bahkan jika seseorang datang kepada mereka memperingatkan mereka maka mereka melawannya. Semoga Allah menyelamatkan kita.

Pertanyaan : Hadits tentang seorang yang berpesan apabila mati agar jasadnya dibakar ?

Jawab : Orang ini jahil akan perkara yang samar, jahil akan kesempurnaan kemahamampuan Allah, ia jahil akan hal itu sehingga diberi udzur. Penyebab ia melakukannya adalah rasa takutnya kepada Allah namun ia jahil akan kesempurnaan kemahamampuan Allah sehingga ia berpesan demikian kepada keluarganya.

Pertanyaan : Sujudnya Mu'adz kepada Nabi ?

Jawab : Ini walaupun shahih, sementara derajat keshahihannya perlu diteliti ulang, Mu'adz, sekali lagi seandainya hadits ini shahih, ia menyangka bahwa jika hal tersebut boleh dilakukan kepada para tokoh pimpinan orang-orang musyrik di Syam sana maka Nabi lebih berhak mendapatkannya, karena perbuatan ini dibolehkan di awal Islam. Akan tetapi syariat Islam telah mapan dan diketahui bahwa sujud hanyalah untuk Allah, karenanya wajar jika perkara ini di awalnya tidak diketahui oleh Mu'adz, namun sesudahnya tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya.²⁵

²⁵ Kaset rekaman ke 3.

Dikutip dari syarh Syaikh Allamah Abdul Aziz bin Baz atas kitab Kasyfu Syubuhat dalam tiga kaset rekaman di studio Al Bardain dan sudah terpublikasi disejumlah situs internet.

Ini adalah akhir dari ucapan-ucapan Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang aku (Syaikh Ali Al-Arjani –pen) diberi kemudahan untuk menghimpunnya.
Walhamdulillah

BAB III

ARTIKEL SYAIKH SHALIH AL FAWZAN TENTANG PERMASALAHAN UDZUR KEJAHILAN

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan mengatakan :

Segala puji hanyalah milik Allah, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad SAW berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau seluruhnya.

Perbincangan seputar udzur kejahilan di waktu sekarang ini telah menjadi viral, hal yang menyebabkan orang-orang kemudian menganggap remeh agama ini. Setiap orang berusaha mengkaji dan menyusun tulisan tentangnya hingga memunculkan perdebatan serta permusuhan diantara sebagian orang terhadap yang lain. Seandainya mereka mengembalikan permasalahan ini kepada Al-Qur'an dan Sunah serta kepada ulama maka akan hilang kerumitan di dalamnya dan akan diketahui kebenarannya.

Sebagaimana Allah berfirman

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

{ dan seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulama diantara mereka, maka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya } [An Nisa 83].

Dan tentulah kita akan selamat dari berbagai tulisan serta pengkajian-pengkajian yang saling hantam ini dan memunculkan kekacauan ilmiah yang sesungguhnya tidak kita butuhkan.

Jahil artinya tidak mengetahui. Manusia dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW berada dalam kejahiliyahan yang parah serta dalam kesesatan yang buta. Ketika Allah mengutus RasulNya dan menurunkan kitab suci Al-Qur'an ini maka sirnalah kejahiliyahan yang merata, Segala puji hanyalah milik Allah.

Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

{ Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang yang buta aksara seorang rasul dari antara mereka, ia membacakan kepada mereka ayatNya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata } [Al Jum'ah 2].

Kejahiliyahan yang merata telah sirna dengan diutusnya Rasulullah SAW. Adapun kejahiliyahan yang terbatas, terkadang masih tersisa dalam diri sebagian orang. Oleh karenanya Nabi bersabda : ((Sesungguhnya engkau adalah seorang yang didalam dirimu terdapat kejahiliyahan)).

Jahil ada dua macam : *jahil basith* dan *jahil murakkab*. *Jahil basith* atau yang ringan adalah kejahilan yang pemiliknya menyadari bahwa dirinya jahil sehingga akan mencari tahu dan akan menerima pengarahan yang

benar. Sedangkan *jahil murakkab* atau yang parah adalah kejahilan yang pemiliknya tidak menyadari bahwa dirinya jahil, justru menyangka bahwa dirinya alim sehingga tidak akan menerima pengarahan yang benar, kejahilan ini merupakan jenis kejahilan yang paling buruk.

Kemudian, kejahilan yang pemiliknya diberi udzur adalah kejahilan yang tidak mungkin untuk dihilangkan, penyebabnya karena keberadaan pemiliknya yang hidup terisolir dari dunia luar sehingga tidak pernah mendengar informasi apapun, sementara tidak ada di tempatnya orang yang mengajari pengetahuan kepadanya. Pemilik kejahilan ini jika ia mati dalam kondisi tersebut maka ia masuk kategori *ahlul fatrah*. Allah berfirman :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

{ dan Kami tidak akan memberikan adzab hingga Kami telah mengutus rasul } [Al Isra 15].

Sedangkan kejahilan yang pemiliknya tidak diberi udzur adalah kejahilan yang memungkinkan untuk dihilangkan, seandainya pemiliknya berupaya untuk menghilangkan kejahilannya. Contohnya orang yang mendengar atau membaca Al-Qur'an sementara ia mengetahui bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an , maka jika ia bertahan di atas kejahilannya, ia tidak diberi udzur, karena Al-Qur'an telah menjangkaunya. Allah berfirman :

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۚ وَمَنْ بَلَغَ ۚ

{ Katakanlah apakah persaksian yang terbesar itu ? katakanlah Allah, Dia saksi antara aku dengan kalian. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memperingatkan kalian dengannya serta memperingatkan siapa saja yang dijangkau olehnya } [Al An'am 19].

Orang yang telah dijangkau oleh Al-Qur'an, dijangkau oleh dakwah serta telah dijangkau oleh larangan berbuat kesyirikan akbar maka tidak diberi udzur jika ia tetap bertahan di atas kesyirikannya atau tetap bertahan di atas perzinahan atau pernikahan dengan mahram atau memakan bangkai

atau memakan daging babi atau meminum khamar atau memakan harta orang lain secara lalim atau meninggalkan salat atau enggan membayar zakat atau enggan menunaikan haji padahal ia mampu. Karena perkara perkara ini jelas dan pengharaman atau pewajibannya *qath'i*. Akan tetapi udzur kejahilan hanyalah diberikan dalam perkara perkara yang samar hingga mesti dijelaskan terlebih dahulu hukumnya.

Jadi, udzur kejahilan memiliki perincian :

Pertama, diberi udzur kejahilan, orang yang belum dijangkau oleh dakwah dan belum dijangkau oleh Al-Qur'an, statusnya masuk kategori *ahlul fatrah*.

Kedua, tidak diberi udzur, orang yang telah dijangkau oleh dakwah dan telah dijangkau oleh Al-Qur'an dalam menyelisihi perkara-perkara yang jelas semisal kesyirikan dan dosa-dosa besar. Karena hujjah telah sampai atas orang ini, risalah Nabi telah menjangkaunya, juga karena memungkinkan baginya untuk mencari tahu dan bertanya kepada ulama atas kerumitan yang ia temui, dan telah mendengar Al-Qur'an, pelajaran pelajaran serta ceramah-ceramah melalui berbagai media informasi.

Ketiga, diberi udzur kejahilan dalam perkara-perkara yang samar yang membutuhkan kepada penjelasan hingga ia mengetahui hukumnya. Nabi bersabda : ((Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, tetapi diantara keduanya ada yang belum jelas yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menahan diri dari perkara perkara yang belum jelas maka sesungguhnya ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh kedalam perkara-perkara yang belum jelas maka ia telah terjatuh kedalam yang haram, layaknya penggembala yang menggembalakan binatangnya di dekat pagar, hampir-hampir ia melanggar pagar tersebut. ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap pemilik memiliki pagar, ketahuilah bahwa pagar Allah adalah perbuatan perbuatan yang Dia haramkan)).²⁶

²⁶ HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599.

Jadi, yang halal telah jelas, silahkan dikerjakan, dan yang haram juga telah jelas, jauhilah, sedangkan yang masih diperdebatkan maka hendaknya menahan diri dari mengerjakannya hingga diketahui jelas hukumnya sesudah dikaji dan ditanyakan kepada ulama.

Orang yang jahil berkewajiban untuk bertanya kepada ulama, ia tidak akan diberi udzur dengan bertahan diatas kejahilannya sementara ditengah tengah tempatnya hidup didapati adanya orang alim yang akan memberitahunya hukum. Allah berfirman :

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

{ maka bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui } [An Nahl 43].

Kewajiban orang yang jahil adalah bertanya dan kewajiban orang alim adalah menjelaskan dan tidak menyembunyikan.

Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لَا أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)

{ Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa bukti-bukti kebenaran serta petunjuk sesudah Kami menjelaskannya kepada manusia didalam al kitab, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh seluruh mahluk yang dapat melaknati. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki keadaan serta menjelaskan kebenaran maka mereka adalah orang-orang yang Aku terima taubatnya dan sesungguhnya Aku adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang } [Al Baqoroh 159 – 160].

Sedangkan orang yang sok tahu yaitu orang yang jahil murakkab maka tidak dibolehkan berbicara dalam perkara perkara ini tanpa ilmu.

Semoga Allah memberikan taufikNya untuk semua pihak kepada ilmu yang bermanfaat dan amal shalih serta keikhlasan dalam ucapan maupun amalan. Selawat serta salam atas nabi kita Muhammad SAW dan atas keluarga serta para sahabatnya.

Ditulis oleh Shalih bin Fawzan Al Fawzan, Anggota Haiah Kibar Ulama pada 20 Rabiul Awwal 1432.

Sumber artikel : Website resmi beliau.

Saya (Syaiikh Ali Al-Arjani –pen) tutup buku ini dengan pengarahan Syaiikh Shalih bin Fauzan untuk para penuntut ilmu dalam jawaban atas pertanyaan berikut :

Kami mengharap pengarahan anda wahai Syaiikh untuk putra-putra anda para penuntut ilmu seputar perdebatan yang terjadi dalam persoalan udzur kejahilan ?

Syaiikh Shalih Al Fauzan menjawab :

Zaman ini tidak lagi ada kejahilan, wal hamdulillah, manusia sudah belajar. Buktinya, kalian mengatakan bahwa manusia sekarang berwawasan dan berpengetahuan dan seterusnya. Artinya tidak ada lagi kejahilan sekarang. Al-Qur'an telah dibacakan kepada manusia baik dibelahan timur maupun barat dan sudah disebarluaskan oleh berbagai media informasi. Dengan Al-Qur'an ini hujjah telah sampai dan terputus segala alasan

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

{ Dan Al-Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan dengannya kepada kalian dan kepada orang-orang yang ia sampai kepadanya } [Al An'am 19].

Apakah Al-Qur'an belum sampai ?! Demi Allah Al-Qur'an telah menjangkau belahan bumi timur dan belahan bumi barat, telah masuk ke dalam rumah-rumah, goa-goa dan ke setiap tempat, dengan demikian

hujjah telah sampai, *wal hamdulillah*. Akan tetapi orang yang berpaling darinya, maka tidak ada alasan baginya. Sedangkan orang yang bersemangat kepadanya, ketika mendengar Al-Qur'an maka ia komitmen dengannya, ia mencari tafsirnya yang benar serta mencari dalil dalilnya dan ia komitmen memegangnya, orang seperti ini tidak akan bertahan dalam kejahilan, *wal hamdulillah*. Persoalan udzur kejahilan ini tidak lain datang dari kaum murjiah, orang-orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan bukan termasuk iman, artinya seandainya seseorang tidak beramal sama sekali maka ia tetaplah mukmin, ini jelas madzhab yang sangat keliru. Hujjah telah sampai kepada manusia dengan diutusnya Rasulullah SAW

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

{ Mereka kami utus sebagai rasul rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul rasul itu } [An Nisa 165]. Al-Qur'an ini...

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

{ Telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan dengannya kepada kalian dan kepada orang-orang yang ia sampai kepadanya } [Al An'am 19].

Rasul telah datang dan Al-Qur'an masih tetap ada di tengah-tengah kita, kita mendengarnya dan membacanya, sehingga tidak ada ruang bagi kejahilan. Kecuali seseorang yang tidak menginginkan ilmu, berpaling, namun tidak ada alasan baginya. Sedangkan seorang yang menyukai ilmu dan bersemangat maka ia akan menemukan ilmu yang benar in sya Allah.²⁷

Demikian yang bisa saya himpun atas kemudahan dari Allah, wallahu a'lam, selawat serta salam atas Nabi kita, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau.

²⁷ Pertemuan sebagian penuntut ilmu dari Kuwait dengan Syaikh Shalih 21 September 2013.

